



CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA

La Corte, così composta

Anna Maria Pagliari Presidente relatore

Alberto Tilocca Consigliere

Sofia Rotunno Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 50593 dell'anno 2021 riservato in decisione all'udienza del 10/03/2022 sostituita con trattazione scritta, vertente

t r a

Parte_1

rappresentata e difesa dall'avv. Gervasi Nicoletta

reclamante

e

Controparte_1

rappresentato e difeso dall'avv. Albieri Eleonora per procura costituzione

reclamato

e

con la partecipazione del Procuratore Generale

oggetto: reclamo avverso il decreto ex art. 710 c.p.c. del Tribunale di Roma pubblicato il 22.3.2021

Premesso che

con il decreto ex art. 710 cpc del 22.3.2021 il Tribunale di Roma, pronunciandosi sul ricorso per la modifica delle condizioni della separazione proposto da **Controparte_1** per la revoca o riduzione dell'assegno corrisposto per il mantenimento della coniuge (pari a 250 € mensili decorrenti da luglio 2019 per effetto delle condizioni di separazione consensuale omologate nel gennaio 2020), in parziale accoglimento della domanda, ha ridotto all'importo di 170 € mensili il contributo dovuto dal marito alla coniuge e compensato tra le parti le spese di lite;

con ricorso depositato il 31/3/2021 **Parte_1** ha proposto reclamo censurando la decisione poiché assunta, a suo dire, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a mutare l'assetto concordato in sede di separazione e, in riforma del provvedimento, ha chiesto il rigetto della domanda di modifica proposta dalla controparte;

CP_1 costituitosi in giudizio, ha contestato il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;

il Procuratore Generale non ha espresso osservazioni di merito, non ricorrendo esigenze di tutela pubblicistica;

con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate ad integrare la documentazione sulle rispettive risorse economiche e autorizzate a depositare note difensive;

in ottemperanza alla normativa per l'emergenza sanitaria nazionale l'udienza del 10.3.2022 è stata trattata con modalità scritta; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti, sulle quali la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;

Rilevato che

il reclamo è infondato e va perciò respinto;

il Tribunale, accertati quanto al **CP_1** la sopraggiunta perdita del lavoro, la percezione di un'indennità di disoccupazione di 670 € mensili e l'espletamento di attività occasionale nel settore della ristorazione, ha ritenuto le circostanze idonee ad

incidere sulle condizioni patrimoniali della separazione concordate sul presupposto di un reddito da lavoro del coniuge obbligato al versamento dell'assegno pari a 1900/2000 € mensili;

la decisione non è censurabile;

in sede di separazione, instaurata giudizialmente nel maggio 2019 e definita consensualmente alle condizioni sottoscritte all'udienza presidenziale del 12.12.2019 omologate nel gennaio 2020, i coniugi convenivano l'attribuzione dal marito alla moglie di un assegno di 250 € mensili, a decorrere dal mese di luglio 2019; dichiaravano allora che il marito percepiva un reddito da lavoro pari a 1900 € mensili su 12 mensilità e che la moglie era priva di un'occupazione lavorativa (licenziata nel 2015, aveva all'epoca percepito a titolo di trattamento di fine rapporto una somma di circa 44000 €);

alla data di scadenza contrattuale del 31.3.2020 al CP_1 non veniva rinnovato il contratto di lavoro, da allora beneficiando dell'indennità di disoccupazione;

sostiene la reclamante che, trattandosi di contratto a tempo determinato, in sede di separazione consensuale il CP_1 ben potesse prevederne la prossima scadenza, prevedibilità che escluderebbe la riconducibilità dell'evento nell'ambito dei fatti sopravvenuti idonei a incidere sul mutamento dei presupposti degli obblighi a suo tempo assunti;

tale percorso logico non è perseguibile: è invero del tutto ragionevole quanto dedotto e documentato dalla controparte circa l'imprevedibilità dell'evento all'epoca della sottoscrizione dell'accordo, lavorando il CP_1 nel settore della ristorazione con contratti a tempo determinato normalmente rinnovati ed essendo dipeso il mancato rinnovo dalla sopraggiunta epidemia SARS COVID 19, che aveva determinato gravissime sofferenze al proprio settore lavorativo;

il tenore della decisione giustifica la condanna della reclamante alle spese processuali, liquidate come in dispositivo applicando il criterio di valore della causa di cui all'art. 13 c.p.c. richiamato dall'art. 5 DM 55/2014;

deve altresì darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

p.q.m.

la Corte

provvedendo sul reclamo proposto da *Parte_1* avverso il decreto ex art. 710 cpc emesso dal Tribunale di Roma e pubblicato il 22/3/2021 e nei confronti di *Controparte_1*, così dispone:

-rigetta il reclamo;

-condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in favore della controparte in complessivi 1500 € per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, iva e contributi di legge;

-dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della *Parte_1* dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 17/5/2022

Il Presidente est.

Anna Maria Pagliari